

Contrat-cadre de prestation de services indépendante

Pièce jointe 1 - Reconstitution analytique du contrat de prestation type 2026

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société URBANSHIFT SAS, immatriculée au RCS de Paris, représentée par son Président en exercice, ci-après dénommée « La Plateforme » ou « Le Donneur d'Ordre », d'une part,

ET

Le prestataire indépendant, dûment immatriculé au Registre National des Entreprises (RNE) sous le statut de micro-entrepreneur, dont les informations d'identification sont renseignées lors de la création du compte sur l'application, ci-après dénommé « Le Prestataire » ou « Le Coursier », d'autre part.

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

UrbanShift édite et exploite une plateforme technologique d'intermédiation numérique accessible via une application mobile, permettant la mise en relation entre des restaurateurs, des clients finaux et des prestataires de livraison indépendants. Le Prestataire, agissant en qualité de professionnel autonome, souhaite utiliser les services d'intermédiation d'UrbanShift pour proposer ses prestations de livraison.

ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat-cadre a pour objet de définir les conditions commerciales et juridiques dans lesquelles le Prestataire utilise l'application UrbanShift pour accéder à des opportunités de missions de livraison. Ce contrat n'instaure aucun lien de subordination juridique, ni mandat, ni contrat de travail entre les parties. Le Prestataire demeure un chef d'entreprise indépendant, assumant seul les risques économiques de son activité.

ARTICLE 2 : EXÉCUTION DES MISSIONS ET FOURNITURE DU MATÉRIEL

Le Prestataire organise son activité en totale autonomie. Il n'est soumis à aucun horaire, aucun planning, et ne reçoit aucune directive de la part d'UrbanShift quant aux itinéraires à emprunter, sous réserve du respect des délais de livraison raisonnables attendus par les clients finaux.

En sa qualité d'indépendant, le Prestataire fournit, entretient et assure à ses frais exclusifs l'intégralité du matériel nécessaire à l'accomplissement de ses missions, incluant de manière non exhaustive : un cycle à pédalage assisté ou non, un téléphone mobile intelligent équipé d'un forfait de données, ainsi que l'équipement de sécurité obligatoire et les sacs de transport isothermes conformes aux normes sanitaires.

ARTICLE 3 : MODALITÉS FINANCIÈRES ET DÉTERMINATION DU PRIX

Conformément à l'article 1164 du Code civil, les parties conviennent que le prix de chaque prestation de livraison est déterminé unilatéralement par l'algorithme de tarification d'UrbanShift, qui prend en compte de manière dynamique la distance, les conditions météorologiques, le rapport entre l'offre de coursiers et la demande de clients au moment de la commande.

Avant l'acceptation de toute mission, l'application affiche sur le terminal du Prestataire le montant net qui lui sera versé pour la course. L'acceptation de la mission par le Prestataire vaut accord ferme et définitif sur le prix de la prestation. UrbanShift garantit le respect des accords collectifs applicables, notamment le revenu minimum de 19 euros par heure d'activité selon les modalités de calcul définies par l'ARPE.

ARTICLE 4 : NON-EXCLUSIVITÉ ET LIBERTÉ D'ENTREPRENDRE

4.1. Liberté de connexion : Le Prestataire est totalement libre de se connecter et de se déconnecter de l'application à sa convenance, sans préavis ni justification.

4.2. Clause de Multi-apping : Le Prestataire est expressément autorisé à développer sa propre clientèle et à conclure des contrats de prestation de services ou à utiliser les applications de sociétés concurrentes de la Plateforme, y compris de manière simultanée à l'utilisation de l'application UrbanShift (pratique du multi-apping).

ARTICLE 5 : RÉSILIATION ET DÉSACTIVATION

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois.

Toutefois, en cas de manquement grave du Prestataire à ses obligations (fraude, comportement inapproprié signalé par les utilisateurs, non-respect répété de la chaîne du froid, falsification des statuts d'immatriculation), UrbanShift se réserve le droit de procéder à la désactivation immédiate et sans préavis du compte du Prestataire, entraînant la résiliation de plein droit du présent contrat.

NOTE DE L'AUDITEUR SUR LA PIÈCE 1

La rédaction de ce document constitue un manuel classique d'évitement du salariat. L'article 1 martèle l'indépendance, tandis que l'article 2 s'appuie sur la fourniture du matériel, un argument aujourd'hui jugé obsolète par les cours d'appel. L'article 3 invoque habilement l'article 1164 du Code civil pour justifier la fixation algorithmique du prix, tentant d'appliquer une logique de droit commercial à une relation de travail. Cependant, c'est l'article 5 qui trahit le modèle : la « désactivation immédiate » pour comportement inapproprié signalé par des tiers correspond factuellement à l'exercice d'un pouvoir disciplinaire, scellant la preuve du lien de subordination selon la jurisprudence « Take Eat Easy ».